Kommentar „Regiert Karlsruhe mit?“ (2025)

Schwerpunkt: Q1.1 Verfassung und Verfassungswirklichkeit: Rechtsstaatlichkeit und Verfassungskonflikte · Bearbeitungszeit im Landesabitur: 255 Minuten (inkl. Auswahlzeit)

Aufgaben

1	Fassen Sie die Aussagen des Kommentars zusammen. (M1)	**(20 BE)**
2	Analysieren Sie das in M1 angesprochene Haushaltsurteil von 2023 im Hinblick auf das Spannungsfeld zwischen Legislative und Judikative.	**(25 BE)**
3	Erläutern Sie die Stellung des Bundesverfassungsgerichts im System der Gewaltenteilung des Grundgesetzes.	**(25 BE)**
4	Der Autor fordert, die Rechte der Opposition, Gesetze in Karlsruhe überprüfen zu lassen, einzuschränken. Erörtern Sie diese Forderung. (M1)	**(30 BE)**

Operatoren (Definitionen laut Land Hessen)

zusammenfassen	ausgehend von einem Einleitungssatz die wesentlichen Inhalte und Aussagen eines Textes in strukturierter und komprimierter Form unter Verwendung der Fachsprache in eigenen Worten herausstellen	AFB I–II
analysieren	Materialien, Texte, Sachverhalte, Zusammenhänge o. Ä. als Ganzes oder aspektgeleitet bzw. kriterienorientiert erschließen und das Ergebnis der Erschließung darlegen	AFB I–III
erläutern	Materialien, Sachverhalte, Zusammenhänge, Thesen o. Ä. mit zusätzlichen Informationen und Beispielen veranschaulichen	AFB II–III
erörtern	ggf. auf Grundlage einer Materialanalyse oder -auswertung eine These oder Problemstellung unter Abwägen von Pro- und Kontraargumenten hinterfragen und zu einem eigenen Urteil gelangen	AFB I–III

Quelle: Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen: Operatoren in den Fächern Deutsch, Musik, Sport und in den Fächern des Fachbereichs II, Landesabitur 2027, Stand: 1. August 2025

M1: Kommentar „Regiert Karlsruhe mit?“ (2025)

[1] Wenn in Berlin ein umstrittenes Gesetz beschlossen wird, fällt inzwischen fast reflexhaft ein Satz: „Wir sehen uns in Karlsruhe.“ Die Opposition kündigt an, das Bundesverfassungsgericht anzurufen, und die Regierung hofft, dass die Richterinnen und Richter ihr Vorhaben passieren lassen. Die eigentliche politische Entscheidung, so scheint es, fällt nicht mehr im Plenarsaal des Bundestages, sondern in Karlsruhe.

[2] Besonders deutlich wurde das im November 2023. Mit dem Haushaltsurteil erklärte das Gericht auf Antrag der Unionsfraktion das Zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 für nichtig. 60 Milliarden Euro, die die Regierung aus nicht genutzten Corona-Krediten in einen Klimafonds verschoben hatte, standen plötzlich nicht mehr zur Verfügung. Eine Koalition, die mit großer Mehrheit gewählt worden war, musste ihre Finanzplanung über Nacht neu aufstellen. Viele Beobachter sehen darin einen Anfang vom Ende dieser Regierung.

[3] Man kann das als Triumph des Rechtsstaats feiern. Die Schuldenbremse steht schließlich im Grundgesetz, und eine Regierung, die sie trickreich umgeht, muss gestoppt werden. Doch das Urteil hat einen Preis: 16 Richterinnen und Richter, die niemand direkt gewählt hat, entscheiden über die wichtigste Kompetenz des Parlaments, das Budgetrecht. Die Opposition, die im Bundestag verloren hat, gewinnt in Karlsruhe. Politik wird so zur Verlängerung eines Rechtsstreits.

[4] Schon der Klimabeschluss von 2021 hatte gezeigt, wie weit das Gericht zu gehen bereit ist. Es verpflichtete den Gesetzgeber, die Freiheit künftiger Generationen zu schützen, und gab damit faktisch vor, dass die Klimaziele verschärft werden müssen. Das Ergebnis mag man begrüßen. Aber es sollte dem gewählten Parlament überlassen bleiben, wie viel Klimaschutz es für richtig hält.

[5] Hinzu kommt: Wer jede Niederlage nach Karlsruhe trägt, beschädigt am Ende auch das Gericht. Je politischer seine Urteile wirken, desto stärker gerät es selbst in den Strudel des Parteienstreits. Das hohe Vertrauen, das die Bürgerinnen und Bürger dem Gericht entgegenbringen, ist kein Naturgesetz.

[6] Deshalb sollte man darüber nachdenken, die Hürden für die abstrakte Normenkontrolle zu erhöhen. Bisher genügt ein Viertel der Bundestagsabgeordneten, um ein Gesetz überprüfen zu lassen. Ein höheres Quorum würde die Opposition zwingen, sich gut zu überlegen, wann der Gang nach Karlsruhe wirklich nötig ist. Der Bundestag würde wieder zu dem Ort, an dem politische Konflikte ausgetragen und entschieden werden.

Übungsmaterial: eigens für Feibitur verfasster Kommentar eines fiktiven Autors (2025). Die genannten Urteile sind real: BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021; Urteil vom 15.11.2023 (2 BvF 1/22).

So nutzt du diese Datei: zusammen mit deiner Lösung in einem KI-System deines Vertrauens hochladen und um eine Rückmeldung auf Grundlage der Hintergrunddaten bitten. Keine personenbezogenen Daten eingeben.

Hintergrunddaten für die KI-Rückmeldung

Diese Seite(n) enthalten unsichtbare Hintergrunddaten, die ein KI-System beim Hochladen auslesen kann. Bitte nicht löschen.